SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PExt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2714514 - SP (2024/0295574-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
REQUERENTE	:	EDMIR RENAN PEREIRA RIOS
ADVOGADOS	:	ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
		RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
		RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
		RAQUEL VIEIRA BARBOSA - SP508872
REQUERIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.	:	ALEY ARAJI GOULART
INTERES.	:	ROSANA DE OLIVEIRA FERRAZ
ADVOGADOS	:	EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
		ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - MT011443O
		VANESSA DOS SANTOS IABLANSKI - PR113734
INTERES.	:	ALEXANDRINO AREVALO GARCIA
ADVOGADOS	:	FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
		LÊNIO LUIZ STRECK - RS014439
INTERES.	:	NIVAGNER DAUZACKER DE MATTOS
ADVOGADOS	:	LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
		LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
		MARCELO EDUARDO BATTAGLIN MACIEL - MS012965
		SERGIO HENRIQUE RESENDE LANZONE - MS015660
		RODRIGO OCTAVIO PORTOLAN DE SOUSA - DF031646
		THAINÁ BALBI RODRIGUES - DF069702
		GABRIEL CAPISTRANO COSTA - DF074102

DECISÃO

Trata-se de pedido de extensão formulado por EDMIR RENAN PEREIRA RIOS, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos dos acórdãos que reconheceram a nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram a interceptação das comunicações telefônicas dos terminais de NIVAGNER DAUZACKER DE MATTOS, ALEY ARAJI GOULART e ROSANA DE OLIVEIRA FERRAZ nos autos

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60888634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 14:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 1a163a4b-20bc-4e71-b406-793329ef203a

da medida cautelar n. 0003792-96.2011.4.03.6000, da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS.

Sustenta o requerente que a ação penal a que responde - Ação Penal n. 0009269-27.2016.4.03.6000, da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS, uma das nove ações penais autônomas oriundas da denominada "Operação Materello" - tem origem na mesma medida cautelar de interceptação, e que a denúncia nela oferecida se compõe, em sua quase totalidade, de transcrições das comunicações interceptadas.

Afirma que o vício reconhecido por esta Corte é de caráter objetivo e alcança todos os alvos da medida, tal como assentado nas decisões que deferiram a extensão aos corréus ALDO JOSÉ MARQUES BRANDÃO, MÁRCIO HENRIQUE GARCIA SANTOS e FELIPE MUNIZ MARTINS DOS SANTOS.

Requer a extensão dos efeitos do julgado para que, reconhecida a nulidade da medida cautelar, se determine o desentranhamento das provas dela obtidas e das que dela advieram dos autos da Ação Penal n. 0009269-27.2016.4.03.6000.

É o relatório. Decido.

O pedido comporta deferimento.

A nulidade das decisões proferidas na medida cautelar n. 0003792-96.2011.4.03.6000 foi reconhecida tendo em vista que os atos decisórios da cautelar indicavam o número do ofício policial, do relatório de inteligência e as folhas da manifestação ministerial, mas que "os atos registram a existência dos documentos, mas não incorporam o que neles se contém" (e-STJ fl. 16298).

No julgamento do agravo de NIVAGNER DAUZACKER DE MATTOS, registrou-se, ainda, que a decisão, "ao tratar da extensão das interceptações aos terminais do agravante, refere-se, tão somente, à decisão de fls. 85/86" (e-STJ fl. 16289).

Assentou-se, por fim, que "o vício não é pontual, mas percorre a cautelar", pois "também nas renovações, o Juízo se limitou a reportar-se às peças que instruíram cada pedido, sem reproduzi-las, ratificá-las ou acrescer motivação própria", concluindo-se que "o vício, portanto, alcança diretamente os terminais atribuídos aos agravantes, incluídos e mantidos no monitoramento pelos mesmos atos decisórios e sob a mesma fórmula, o que impõe o reconhecimento da nulidade em seu favor" (e-STJ fl. 16301).

A mesma conclusão alcança o requerente.

Consoante demonstrado no pedido, a decisão proferida em 8/3/2013 na mesma medida cautelar, após autorizar o prosseguimento do monitoramento à vista dos ofícios

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60888634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 14:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 1a163a4b-20bc-4e71-b406-793329ef203a

policiais, do relatório de inteligência e da manifestação ministerial, autorizou a interceptação das mensagens vinculadas ao PIN 266fd0e4 ("CAIPIRA OU COWBOY") - atribuído ao requerente na denúncia (e-STJ fl. 17127) -, "nos mesmos termos e pelos mesmos fundamentos da decisão de fls. 85/86" (e-STJ fls. 17122/17123).

Na mesma decisão figuram terminais e PIN atribuídos ao corréu ALEY ARAJI GOULART, beneficiário da ordem (e-STJ fls. 17121/17122). Trata-se, pois, dos mesmos atos decisórios, adotada a mesma fórmula, cuja nulidade esta Turma reconheceu.

Também o fundamento pelo qual o Tribunal de origem afastou a nulidade, na ação penal do requerente, é o mesmo. Ali, como aqui, a Corte regional assentou que "[a] decisão faz alusão ao ofício emitido pelo departamento de Polícia Federal que cuidou das investigações, aos relatórios de inteligência policial e à Manifestação do Ministério Público Federal, dos quais é possível extrair os motivos que a embasaram" (e-STJ fl. 17269).

Esse ponto foi expressamente enfrentado no acórdão, em que se assentou que "[n]ão infirma essa conclusão a circunstância de as peças referenciadas conterem elementos concretos a respeito dos investigados", porquanto "a exigência do art. 5º da Lei n. 9.296/1996 recai sobre o ato decisório, e não sobre os documentos a que ele se reporta", e "a suficiência da representação policial ou da manifestação ministerial não transfere ao *decisum* a motivação que este não enunciou" (e-STJ fl. 16301).

O vício reconhecido é, portanto, do próprio ato judicial, e alcança igualmente todos os terminais por ele incluídos e mantidos no monitoramento, não se tratando de circunstância de caráter pessoal dos corréus beneficiados.

Incide, assim, o art. 580 do Código de Processo Penal, segundo o qual "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

Como já decidiu esta Turma, "[a] extensão de decisão favorável a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade fática e ausência de circunstâncias pessoais que justifiquem a diferenciação" (AgRg no AREsp n. 3.045.703/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026), e, "[e]ncontrando-se o corréu na mesma situação fático-processual do ora recorrente a ele devem ser estendidos os efeitos da decisão, com fundamento no art. 580 do CPP" (AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60888634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 14:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 1a163a4b-20bc-4e71-b406-793329ef203a

O desmembramento da persecução não afasta a incidência do dispositivo, uma vez que "[a] concessão de *habeas corpus* de ofício a corréu em processo desmembrado encontra respaldo no art. 580 do CPP [...]" (AgRg no REsp n. 2.108.478/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

Nessa linha, esta Turma afirmou que, "apesar de a agravante e o outro acusado terem sido processados em autos diversos, é evidente que a conduta delitiva narrada na exordial acusatória envolve ambos, sendo desarrazoada a aplicação de conclusões diversas a situação manifestamente iguais", e que, "haja vista a parte agravante se encontrar na mesma situação fático-jurídica do acusado que foi absolvido nos autos desmembrados, aplicável, por analogia, o disposto no art. 580 do CPP" (AgRg no AREsp n. 2.707.819/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025).

Tampouco obsta a extensão a interposição de recurso extraordinário contra os acórdãos paradigmas, pois, como já decidiu esta Turma, "[a] interposição de recurso extraordinário contra o acórdão paradigma não obsta a incidência do art. 580 do CPP, porquanto a decisão, enquanto vigente, produz efeitos e pode ser estendida aos corréus que se encontrem em idêntica situação fático-probatória, inexistindo exigência de trânsito em julgado para a aplicação do efeito extensivo" (AgRg no HC n. 1.037.287/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 7/5/2026).

Reconhecida a nulidade das decisões quanto aos terminais atribuídos ao requerente, impõe-se a declaração de ilicitude das provas por meio delas obtidas e das que delas diretamente derivarem, nos termos do art. 157, *caput* e § 1º, do Código de Processo Penal. A aferição de quais elementos derivam das decisões anuladas e quais provêm de fonte independente, bem como da subsistência de prova apta a amparar a condenação, demanda exame do acervo probatório e deve ser devolvida ao Juízo natural, tal como se determinou no precedente.

Ante o exposto, defiro o pedido de extensão para, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, estender a EDMIR RENAN PEREIRA RIOS os efeitos dos acórdãos proferidos e:

(a) declarar a nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas dos terminais atribuídos ao requerente nos autos da medida cautelar n. 0003792-96.2011.4.03.6000, da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS;

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60888634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 14:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 1a163a4b-20bc-4e71-b406-793329ef203a

(b) reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações assim autorizadas e das que delas diretamente derivarem, determinando o seu desentranhamento dos autos da Ação Penal n. 0009269-27.2016.4.03.6000;

(c) determinar a remessa de cópia desta decisão ao Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS para que, após o desentranhamento das provas reputadas ilegais, verifique a subsistência de elementos aptos a amparar a manutenção da condenação do requerente.

Intimem-se.

Brasília, 14 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60888634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/10/2026 14:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 1a163a4b-20bc-4e71-b406-793329ef203a